



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riskianto Als Bocor Bin Hartono
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/25/II/2021/Sat Res Narkoba tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Riskianto Als Bocor Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riskianto Alias Bocor Bin Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 2 lembar kertas paper

2) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper

Dirampas untuk dimusnahkan

1) 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa Riskianto Als Bocor Bin Hartono, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis tembakau gorilla kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Andri Pintoko Jati melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi bahwa pada waktu tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, lalu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan, yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 702/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1596/2021/NNF dan BB-1597/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Riskianto Als Bocor Bin Hartono, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Andri Pintoko Jati melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi bahwa pada waktu tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, lalu tim melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MDMA 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MDMA 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa menggunakan tembakau gorilla awalnya dengan menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Psikotropika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 702/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1596/2021/NNF dan BB-1597/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Usuf Khamdani, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polres Kota Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta.

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Andri Pintoko Jati melakukan penyelidikan lalu tim melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA adalah milik Terdakwa yang akan dipakai Terdakwa sendiri.

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, Terdakwa telah menggunakan tembakau gorilla dengan cara awalnya menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla agar santai dan happy.

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdmb 4en PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan, yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Yuyun Handoko, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polres Kota Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta.
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Andri Pintoko Jati melakukan penyelidikan lalu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdmb 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdmb 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA adalah milik Terdakwa yang akan dipakai Terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, Terdakwa telah menggunakan tembakau gorilla dengan cara awalnya menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla agar santai dan happy.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct massage ke akun "Frozen" (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan, yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Andri Pintoko Jati, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polres Kota Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta.
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla kemudian tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta antara lain saksi Hudi Harjana, saksi Yuyun Handoko, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Andri Pintoko Jati melakukan penyelidikan lalu tim melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA adalah milik Terdakwa yang akan dipakai Terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, Terdakwa telah menggunakan tembakau gorilla dengan cara awalnya menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla agar santai dan happy.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdm 4en PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan, yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Anastasia Partini, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi telah dimintai bantuan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta untuk menyaksikan dan mendampingi penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta tepatnya dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib sewaktu saksi sedang di rumah, lalu didatangi polisi yang bermaksud meminta bantuan saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan badan dan barang bawaan Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta tepatnya dekat rumah Terdakwa dimana Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.



- Bahwa pada saat petugas melakukan proses penggeledahan badan dan barang bawaan pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla dan 2 lembar kertas paper, yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro black yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dan 1 lembar kertas paper, yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa).

Kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan dari penguasaan Terdakwa untuk kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepadanya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa yang sedang berada di dekat rumahnya setelah menggunakan tembakau gorilla, ditangkap dan digeledah oleh tim dari kepolisian Resort Kota Yogyakarta lalu pada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa kemudian melalui direct message akun "Frozen" memberikan alamat pengambilan tembakau gorilla, lalu Terdakwa mengambil pesanan tembakau gorilla di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa menggunakan tembakau gorilla dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat luntingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi luntingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa.
- Bahwa efek samping Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla adalah Terdakwa merasa lemas, pusing dan happy sehingga Terdakwa merasa santai.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotikajenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi melalui media social Instagram dengan alamat akun "Frozen" untuk memesan psikotropika jenis tembakau gorilla .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdmb 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung Mdmb 4e PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 702/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1596/2021/NNF dan BB-1597/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper yang disimpan Terdakwa di saku belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta Terdakwa menggunakan tembakau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gorilla dengan cara awalnya menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla agar santai dan happy, Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **Riskianto Als Bocor Bin Hartono** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukannya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Riskianto Als Bocor Bin Hartono**, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu penggunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Badran JT I/536 RT/RW 051/011 Kel. Bumijo Kec. Jetis Kota Yogyakarta, Terdakwa menggunakan tembakau gorilla dengan cara awalnya menyiapkan kertas paper dan tembakau gorilla lalu membuat lintingan yang berisi campuran tembakau gorilla dan tembakau biasa dari rokok Marlboro, setelah jadi lintingan lalu dibakar dan dihisap seperti merokok biasa, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla agar santai dan happy, Terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa membuka aplikasi Instagram akun "Frozen" kemudian Terdakwa membuat pesanan 2 (dua) gram tembakau gorilla seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui direct message ke akun "Frozen" lalu Terdakwa mengambil pesanan di depan SMP Negeri Bantul tepatnya di tiang lampu jalan ke 1 kanan,
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 702/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H, pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1596/2021/NNF dan BB-1597/2021/NNF berupa irisan daun tersebut di atas mengandung senyawa sintesis MDMB-4e PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm 0,34$ gram dan 2 lembar kertas paper
2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riskianto Alias Bocor Bin Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) bungkus rokok Dunhill putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4e PINACA berat $\pm$ 0,34 gram dan 2 lembar kertas paper
 - b) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi kertas putih diduga berisi tembakau gorilla yang mengandung MdmB 4en PINACA dan 1 (satu) lembar kertas paper

Dirampas untuk dimusnahkan

- c) 1 (satu) buah HP merk Asus warna putih

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Anisah Hikmiyati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Yyk

